

0054378-48.2003.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

IP-Flagr., BO - 69/2003 - 4ª Seccional - Setor de Investigações Gerais, 69/2003 -

4ª Seccional - Setor de Investigações Gerais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Atilio Afonso Catalani e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos etc.

ATILIO AFONSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0054378-48.2003.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

IP-Flagr., BO - 69/2003 - 4ª Seccional - Setor de Investigações Gerais, 69/2003 -

4ª Seccional - Setor de Investigações Gerais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Atilio Afonso Catalani e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos etc.

ATILIO AFONSO CATALANI ajuizou pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL, nos termos do art.

743 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 93 e seguintes do Código Penal. Alega que foi condenado por sentença transitada em julgado, teve sua pena extinta pelo cumprimento e preenche todos os requisitos legais para ver atendido o pedido de reabilitação criminal, necessitando do deferimento para trabalhar como taxista. Deseja que não conste de sua folha de antecedentes nenhuma anotação referente a estes autos.

É o relatório.

Decido.

2- O pedido é procedente.

Entendo que o pedido está suficientemente instruído, demonstrando-se a inexistência de outras condenações nos anos subsequentes. Além disso, entendo também como suficiente a comprovação do endereço atual, já que o réu não tem outros inquéritos ou ações no período. O documento de comprovação de efetivo trabalho lícito é suficientemente apresentado em fls. 12 do apenso.

A prática forense costuma exigir a juntada de declarações de bom comportamento assinadas por conhecidos do requerente, mas é certo que seu valor probatório é muito limitado, não se sabendo ao certo se tais declarações representam a verdade ou mesmo se tais pessoas ao menos conhecem o réu.

De mais a mais, constato que o requerente atendeu aos requisitos previstos no artigo 94, do Código Penal, declarando-se a extinção da pena em 06/11/2008. A pena de multa foi extinta em 23/06/09 (fls. 867 dos autos originais). O instituto da reabilitação permite ao condenado reintegrar-se à sociedade, após cumprida ou extinta a pena imposta. (Paulo Lúcio Nogueira in Curso Completo de Processo Penal, Editora Saraiva, 9ª edição, 1995, p. 505.), desde que verificados os requisitos legais.

É sabido que os empregadores comumente solicitam que os candidatos mostrem suas folhas de antecedentes durante o processo de contratação, e é inegável que a menção à condenação anterior causa prejuízos ao apenado, o que faz surgir o interesse processual e material na presente reabilitação.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro a REABILITAÇÃO de ATILIO AFONSO CATALANI já qualificado, nos termos dos arts. 93 e seguintes do Código Penal e arts. 743 e seguintes do CPP.

Recurso de ofício da decisão concessiva da reabilitação, nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal, devendo os autos serem remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, consoante mandamento do artigo 747 do Código de Processo Penal e 202, da Lei de Execução Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI

Juíza de Direito

São Paulo, 04 de fevereiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA